

1500517-68.2021.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luis Guilherme Pião

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/03/2022

... aos autos maiores elementos que comprovassem o tráfico.

Assim, entendo, em harmonia com o que foi pleiteado pela Defesa e, ressalvada a posição contrária, que após a instrução o panorama probatório não convergiu para o tráfico.

Passo a dosar a pena.

Conforme a Lei atual, artigo 28 da Lei 11.343/06, aplico a ré à pena de advertência sobre os efeitos das drogas, de acordo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

2ª Vara Criminal

R. Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, São José do Rio Preto - SP - cep 15010-070

1500517-68.2021.8.26.0559 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500517-68.2021.8.26.0559

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PÂMELA DAIANE HENRIQUE GODOI

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. Luis Guilherme Pião

Vistos.

PAMELA DAIANE HENRIQUE GODOI, qualificada nos autos, foi processada como incurso no delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, porque no dia 9 de abril de 2021, por volta das 2h, na Rua Iracema Maria Chaves Pereira, nº 548, em São José do Rio Preto, guardou drogas para fins de mercancia, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, no dia dos fatos, a Polícia Militar fora informada de que um veículo Honda Civic transportaria drogas naquela madrugada. Ao pararem um veículo com essas características, abordaram a ré e outras duas pessoas. Durante a abordagem, ela demonstrou nervosismo e, indagada pelas agentes, admitiu que tinha cocaína em sua residência.

Em entrada consentida no imóvel, foram encontradas as drogas no guarda-roupas de seu quarto. Ela, então, admitiu o tráfico de drogas. Os policiais apreenderam 18 porções de cocaína (15,21 gramas), bem como embalagens plásticas comumente utilizadas para armazenar entorpecentes e R\$ 300,00 em espécie.

A acusada foi presa em flagrante delito (págs. 1/11), sendo concedida a liberdade provisória (págs. 75/76). O alvará de soltura foi cumprido (págs. 83/84).

Notificada (pág. 135), a acusada apresentou defesa preliminar (págs. 137/162). A denúncia foi recebida (pág. 171). Tendo em vista que a acusada não foi localizada para ser citada pessoalmente, foi decretada sua prisão preventiva (pág. 227). O

mandado de prisão foi cumprido em 30/12/2021 (págs. 262/264).

A ré foi citada por edital à pág. 244 e pessoalmente à pág. 281.

Folhas de Antecedentes à pág. 230.

Durante a instrução criminal, foram ouvidas as testemunhas comuns, sendo homologada a desistência das testemunhas de defesa. Ao final, foi a acusada interrogada (págs. Em Alegações Finais, o Dr. Promotor de Justiça requereu a condenação da acusada nos exatos termos da denúncia, com a fixação da pena no mínimo legal e reconhecimento do tráfico privilegiado (págs.

A Defesa da ré, por sua vez, a improcedência da ação penal, alegando que a prova nos autos é insuficiente, já que os policiais, únicas testemunhas dos fatos, apresentaram versões contraditórias. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o delito de uso próprio

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal procede parcialmente, com a desclassificação para o delito de uso próprio.

Embora haja indícios da traficância, eles não restaram provados de forma absoluta, razão pela qual a única solução possível é a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas.

A materialidade do delito restou consubstanciada no auto de exibição e apreensão acostado às págs. 12/13, bem como no laudo de constatação prévia de entorpecente juntado às págs. 35/37 e no laudo do exame químico-toxicológico juntado às págs. 99/101 e 104/105, os quais não foram objeto de controvérsia no decorrer do contraditório constitucional.

Os policiais ouvidos na fase de inquérito afirmaram que durante patrulhamento de rotina receberam uma denúncia que um veículo modelo Honda Civic prata iria trazer drogas naquela madrugada. O veículo com essas características foi abordado e estava ocupado por três pessoas. Ao serem questionados, a mulher identificada como Pamela demonstrou um estranho nervosismo, sendo então indagada se portava algo de ilícito ou se em sua residência havia algo. A acusada afirmou que consigo não havia nada de ilícito, mas que em sua residência tinha entorpecente. Pamela lhes acompanhou até sua casa e franqueou-lhes a entrada, local em que localizaram 18 porções de cocaína, uma quantia de R\$300,00 e embalagem plásticas. Indagada, a acusada confessou que a droga e os apetrechos lhe pertenciam, dizendo que estava nessa "correria" há seis meses.

Em juízo, os policiais disseram durante patrulhamento avistaram um veículo, cuja passageira apresentou nervosismo, o que motivou a abordagem. Indagada, a acusada afirmou que em sua casa havia droga, sendo no local encontrado o entorpecente, embalagens e dinheiro. Questionados pela Defesa, os policiais afirmaram que os demais ocupantes do veículo foram liberados, pois não havia nada de ilícito com eles.

A acusada permaneceu em silêncio na fase policial, ao passo que em juízo negou a traficância, dizendo que é garota de programa e que na data dos fatos, após o trabalho, ela e suas amigas compraram drogas para consumirem. Confirmou que ficou nervosa com a abordagem policial, pois nunca tinha passado por tal situação, e indicou o local em que o entorpecente estava guardado.

A ré admitiu a propriedade do entorpecente, afirmando que seria ele para seu uso próprio. Os policiais militares ouvidos confirmaram o encontro da droga na residência acusada, contudo, apresentaram versões contraditórias sobre o que motivou a abordagem da acusada, não trazendo aos autos maiores elementos que comprovassem o tráfico.

Assim, entendo, em harmonia com o que foi pleiteado pela Defesa e, ressalvada a posição contrária, que após a instrução o panorama probatório não convergiu para o tráfico.

Passo a dosar a pena.

Conforme a Lei atual, artigo 28 da Lei 11.343/06, aplico a ré à pena de advertência sobre os efeitos das drogas, de acordo com a regra do art. 28, inciso I, da referida lei. Contudo, considerando o tempo que a ré esteve presa cautelarmente, e aplicando-se, por analogia, o instituto da detração penal, com fundamento no art.

42 do Código Penal, de rigor a extinção da pena pelo seu cumprimento.

Ante o exposto, diante do mais que dos autos consta, DESCLASSIFICO a imputação inicial e CONDENO a acusada PAMELA DAIANE HENRIQUE GODOI, qualificada nos autos e portadora do RG 57.817.263, como incurso no art. 28, "caput", da Lei 11.343/2006, à pena de advertência sobre os efeitos das drogas, de acordo com a regra do art. 28, inciso I, da Lei nº 11.343/2006, a qual JULGO EXTINTA, conforme fundamentação supra.

Condeno a ré ainda a pagar as custas do processo, no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs (artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003), com a ressalva do artigo 98, §3º do Código de Processo Civil diante da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, observado o provimento CG nº 02/2013.

Por fim, DEFIRO a restituição do celular e do dinheiro apreendido (págs. 12/13 e 102), e determino a destruição das embalagens.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

P.R.I.C.

São José do Rio Preto, 25 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA